رأس بعض ولعل هذا ايضا وجه من أوجب الصدقة ثم ان حلق محرم او حلال رأس محرم فعلى المحلوق المحرم يجب دم ولا يرجع به على الحالق وقال زفر والقاضي أبو حازم يرجع به اقول الاظهر التفصيل وهو انه ان كان بأمره واختياره فلا يرجع به والا بأن حلقه وهو نائم او مكره فيرجع وهذا لا ينافي انهم اطلقوا وجوب الصدقة على الحالق المحرم سواء كان المحلوق حلالا او حراما على ما صرح بالسوية في البدائع كما توهم المصنف في الكبير لان صريح عبارة الاصل في المبسوط وفي الكافي للحاكم هكذا وان حلق المحرم رأس حلال تصدق بشئ وان حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير امره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة انتهى وفرق بين المسئلتين لظهور تفاوت الحالتين في ارتكاب الجنايتين فان هذه العبارة على ما في الفتح انما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما اذا حلق راس محرم وأما في الحلال يقتضي ان يطعم أي شئ شاء كقولهم من قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وارادة المقدرة في عرف اطلاقهم ان يذكر لفظ صدقة فقط فافهم فان قلت اذا حلق المحرم رأس غيره محرما أو حلالا تجب الجناية بخلاف ما اذا البس المحرم محرما لباسا مخيطا فانه لا يجب عليه شئ كما صرح به في التاتارخانية قلت لورود النهي اجمالا في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم محتملا لهذه الصورة وغيرها على ما قدمناه بخلاف الالباس فانه لا يعرف نهي عنه في الشرع نعم قد يقال الباسه حرام كما صرحوا في الباس الوالدين للصغير الثوب الحرير الا ان ذاك الحكم عام غير مختص بحال الاحرام والله أعلم بالمرام (وان أخذ المحرم من شارب محرم أو حلال أو قص اظفاره فعليه صدقة) كما في المحيط والمبسوط ويؤيده ما في الفتاوى السراجية لو أخذ المحرم شعر محرم أو ظفره فعليه صدقة (وقيل اذا حلق أو أخذ من شعر حلال أو قلم اظفاره أطعم ماشاء) على ما في الهداية والكافي وغيرهما وكذا قال في الجامع الصغير اطعم ماشاء

﴿ فصل في قلم الاظفار اذا قص أظافير يديه ورجليه أو يد أو رجل واحدة في مجلس واحد فعليه دم واحد ﴾ لاتحاد المجلس في المسئلة الاولى وللاتفاق بعضو كامل في الثانية (وان قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع) اى في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه (الا ان يبلغ ذلك) أي بجموعه (دما فينقص منه ماشاء) على ما في البدائع وغيره (وقيل ينقص نصف صاع) على ما في البحر انزاخر ولعل مراده انه لا ينقص أكثر من نصف صاع فيما اذا قلم كثيرا ومع هذا لو اختار الدم فله ذلك هذا وقال زفر بقلم ثلاث منها يجب الدم لان الاكثر كالكل وهو قول أبي حنيفة أولا وقال محمد في كل ظفر خمس الدم ولعل في المسئلة عنه روايتان (ولو قلم في أربعة مجالس في كل منها ظفرا) بفتحتين أي جانبا من اليمين والشمال (من اربعة) أي أطراف باعتبار يديه ورجليه (فعليه أربعة دماء كفر للاول أو لم يكفر) أي عندها وعند محمد ما لم يكفر للاول (وان قلم خمسة اظافير يد أو رجل ثم قلم اظافير يده او رجله الاخرى فان كان) أي تقديمها (في مجلس فعليه دم او مجلسين فدمان وان قص خمسة أظافير) أي من الاعضاء الاربعة (متفرقة أو قلم من كل يد ورجل) ربعة أظافير فبلغ جملتها ستة عشر ظفرا فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع لانه بلغت قيمة طعام دما فينقص منه ماشاء) أي كما مر (وان اختار الدم فله ذلك) واعلم ان محمدا اعتبر عدد الخمسة لا غير ولم يعتبر التفريق والاجتماع وهما اعتبرا مع عدد الخمسة صفة الاجتماع وهو ان يكون من محل واحد (ولو انكسر ظفره او انقطع شظية) أي فلقة (منه فقطعها

وقد قلت في كتابك الحكيم الذي أنزلته على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا به عبادك وقولك الحق ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقلت وقولك الحق واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقلت وقولك الحق ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء